

USNESENÍ

Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Kohoutkovou ve věci

žalobce: **Ing. Tomáš Dvořáček**, narozený 29. 1. 1999
bytem Zašovská 737, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou
zastoupený advokátem Mgr. Bohdanem Schatralem
sídlem Palackého 168, 755 01 Vsetín

proti
žalovaným: 1. **Stanislav Pasztorek**, narozený 17. 7. 1983
bytem Na Šištotě 276, 757 01 Valašské Meziříčí
2. **Martina Pasztorková**, narozená 29. 4. 1993
bytem Na Šištotě 276, 757 01 Valašské Meziříčí

o vyklizení bytu

takto:

- I. Řízení se zastavuje.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Po právní moci tohoto usnesení bude z účtu Okresního soudu ve Vsetíně vrácena žalobci část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudem dne 15. 5. 2026 se žalobce domáhal vyklizení žalovaných z jeho bytové jednotky. Svým podáním ze dne 27. 7. 2026 vzal žalobce žalobu v celém rozsahu zpět za situace, kdy došlo k vyklizení žalovaných dne 21. 7. 2026. Soud proto postupoval dle § 96 odst. 2 o. s. ř. a řízení zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2 věta druhá o. s. ř., kdy pro chování žalovaných byl vzat zpět návrh, který byl podán důvodně. Za situace, kdy sám žalobce se vzdal práva na náhradu nákladů řízení, rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O vrácení části zaplaceného soudního poplatku z účtu Okresního soudu ve Vsetíně bylo rozhodnuto podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích (zákon č. 549/1991 Sb.). Za situace, kdy soudní poplatek byl vybrán ve výši 5 000 Kč, před prvním jednáním ve věci se vrací (z důvodu zpětvzetí) poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, se vrací žalobci poměrná část ve výši 4 000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení Krajskému soudu v Ostravě prostřednictvím podepsaného soudu.

Valašské Meziříčí 30. července 2026

Mgr. Hana Kohoutková v. r.
samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavla Kelnarová.